

1501585-13.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... mais do que conhecido como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos PM; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via pública após o acusado tentar se evadir e se desfazer das drogas ao perceber a aproximação da viatura; antecedentes negativos, tendo em vista uma condenação definitiva por tráfico em 2011 e duas outras, também definitivas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501585-13.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501585-13.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO ALVES SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, hora e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 19 porções de maconha (30,4g), 30 porções de cocaína (14,8g) e 45 pedras de "crack" (6,3g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 60/62).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 132).

Denúncia recebida em 18.04.2022 (fl. 140).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls.

11/12), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 153/155), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Ivan Santiago dos Reis e Paulo Rogério da Silva Lima disseram que era de noite e estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado agachado, próximo a um muro. Percebendo a chegada da viatura, ele correu, tentando se evadir, dispensando, ao fazê-lo, uma sacola que tinha em mãos. Estavam bem próximos dele, a cerca de 50m, e viram com certeza ele dispensando a sacola. Havia outras pessoas no local, mas não próximas ao acusado. Detido, com ele nada de ilícito foi encontrado.

Recuperada a sacola dispensada, contudo, no seu interior localizaram as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas. Não conheciam o acusado, que, em conversas informais, confessou a prática do tráfico e que as drogas eram suas.

Na delegacia, Carlos Alberto optou por permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, confessou. Disse que, de fato, estava traficando e, ao avistar a viatura, tentou se evadir, sem sucesso, contudo. A sacola dispensada, recuperada, era sua e continha as drogas apreendidas.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado, apesar da negativa.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que tinham condições de ver - e viram - o acusado dispensando uma sacola ao perceber a aproximação da viatura.

Indagados em específico, aliás, disseram não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou a sacola, mesmo porque estavam próximos ao acusado e, embora houvesse outras pessoas na via, não estavam com ele.

E, posteriormente recuperada a sacola, nela foram localizadas as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Não há, portanto, que se falar em consumo pessoal, mesmo porque, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06:

quantidade considerável, já que apreendidas 19 porções de maconha (30,4g), 30 porções de cocaína (14,8g) e 45 pedras de "crack" (6,3g); local mais do que conhecido como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos PM; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via pública após o acusado tentar se evadir e se desfazer das drogas ao perceber a aproximação da viatura; antecedentes negativos, tendo em vista uma condenação definitiva por tráfico em 2011 e duas outras, também definitivas, por furto em 2018 (fls. 46/47).

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas, no total, 19 porções de maconha (30,4g), 30 porções de cocaína (14,8g) e 45 pedras de "crack" (6,3g), com potencial de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também

é negativa, em razão do maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em vista da FA e das certidões de fls. 46/47 e 48/53; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista as duas condenações definitivas do acusado por furto em 2018 registradas na FA e certidões de fls. 46/47 e 48/53, de modo que fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro, porque o acusado não é primário (fls. 46/47). Segundo, porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminoso.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Carlos Alberto Alves da Silva como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em vista da pena aplicada, da natureza equiparada a hediondo do delito e da reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo reincidente. Várias, ainda, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas apreendidas: 19 porções de maconha (30,4g), 30 porções de cocaína (14,8g) e 45 pedras de "crack" (6,3g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de nada desprezível a pena imposta em concreto, não se pode desconsiderar a possibilidade de fuga do acusado, sobretudo em razão da tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido com o acusado, produto da venda de drogas.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA